

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2472/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย พล ไช กระ โทก กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 84, มาตรา 339, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง, มาตรา 226, มาตรา 232

แม้บันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของ ต. จะเป็นพยานบอกเล่าซึ่งโดยลำพังไม้อาจจะรับฟังชี้ลงไปได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำความผิด แต่อาจรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ เมื่อโจทก์มีพยานตำรวจตรี ว. พนักงานสอบสวนเบิกความว่า จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพและมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนโดยให้การในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่ถูกจับ อีกทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอก ส. ว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นจำเลยที่ 2 พบเงินสดอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 จำนวน 30,000 บาทเศษ ซึ่งจำเลยที่ 2 ให้การรับว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการชิงทรัพย์ และได้้นำเจ้าพนักงานตำรวจไปชี้จุดที่จำเลยที่ 2 นำทรัพย์สินบางส่วนที่ได้มาจากการชิงทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสองไปฝังไว้ด้วยเช่นนี้ เมื่อพิจารณาคำให้การชั้นสอบสวนของ ต. ประกอบกับคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 และบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพแล้ว พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ชิงทรัพย์ผู้เสียหายจริงตามฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 1 นั้น นอกจากคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนแล้ว คงมีเพียงคำให้การของจำเลยที่ 2 ที่ขัดทอดว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดซึ่งเป็นคำขัดทอดระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน จึงยังไม่อาจรับฟังว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่น

กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ตามฟ้อง แม้พยานหลักฐานของโจทก์จะฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดฐานรับของโจร แต่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อให้จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ด้วยการใช้จ้างวาน มิได้ฟังว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญกรณียอมไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสองได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ใช้จ้างวานจำเลยที่ 2 กับพวกอีกคนหนึ่งให้ร่วมกันชิงทรัพย์นายยิ่งยง สีพหนิภันท์ ผู้เสียหายที่ 1 กับนางยินดี เป็ดสุวรรณ ผู้เสียหายที่ 2 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 เวลากลางคืน หลังเที่ยง จำเลยที่ 2 กับพวกอีก 1 คน ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันมีอาวุธปืนสั้น 1 กระบอกติดตัวไปชิงทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 1 จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 81,400 บาท และของผู้เสียหายที่ 2 จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 74,000 บาท โดยในการชิงทรัพย์ดังกล่าวจำเลยที่ 2 กับพวกใช้อาวุธปืนจี้บังคับขู่เข็ญผู้เสียหายทั้งสองว่าในทันใดนั้นจะใช้อาวุธปืนยิงประทุษร้ายผู้เสียหายทั้งสอง หากขัดขืนและใช้กำลังประทุษร้ายแย่งชิงทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นจากผู้เสียหายทั้งสองจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 2 ได้รับอันตรายแก่กายบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าและนิ้วเท้า ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การชิงทรัพย์และพาทรัพย์นั้นไป เพื่อให้ยื่นให้ชิงทรัพย์ เพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ และเพื่อให้พ้นจากการจับกุม และจำเลยที่ 2 กับพวกดังกล่าวใช้รถจักรยานยนต์ 1 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด เพื่อพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นการจับกุมขอให้ลงโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 339 และ 340 ตี กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคิน
หรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 19,400 บาท ที่ยังไม่ได้คินแก่ผู้เสียหายทั้งสองด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสาม ประกอบมาตรา 340 ตีและ 84 จำเลยที่ 2 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม ประกอบมาตรา 340 ตี และ 83
ลงโทษจำคุกคนละ 15 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 10 ปี
กับให้จำเลยทั้งสองคินหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 19,400 บาท ที่ยังไม่ได้คินแก่ผู้เสียหาย
ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานรับของโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง ให้จำคุกคนละ 9 ปี ลดโทษหนึ่งใน
สาม คงจำคุกคนละ 6 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
ตามฟ้องมีคนร้าย 1 คน ใช้อาวุธปืนพกขู่เข็ญนายยิ่งยง ลีฬหานิภันธ์ และนางยินดี
เปิดสุวรรณ ผู้เสียหายที่ 1และที่ 2 และชิงเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งสองแล้ว
คนร้ายคนหนึ่งวิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งคนร้ายอีกคนหนึ่งจอดรออยู่แล้ว
หลบหนีไป

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาหรือไม่ เห็นว่าในขณะที่เกิดเหตุเมื่อคนร้ายคนหนึ่งเข้าชิงทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสองและหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายอีกคนหนึ่งรอรับอยู่นั้นผู้เสียหายทั้งสองมิได้เบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายที่ลงมือชิงทรัพย์หรือเป็นคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์ เหตุที่รู้ว่าผู้ใดเป็นคนร้ายทั้งสองคนดังกล่าวและผู้ใดเป็นผู้ใช้ให้คนร้ายทั้งสองคนมาชิงทรัพย์นั้น ร้อยตำรวจเอกสุริยารัตนกาญจน์พันธ์ เบิกความว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของพยานสืบทราบจากนายตระกูล จันทโกมุท ว่า จำเลยที่ 1 เคยชักชวนให้นายตระกูลชิงทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสองโดยมีจำเลยที่ 2 ร่วมด้วยแต่นายตระกูลปฏิเสธ พยานจึงติดตามจับจำเลยที่ 2 ได้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2536 และจำเลยที่ 2 ยอมรับว่าจำเลยที่ 1 วางแผนและนายสมชาย หรืออุ๊ด จ่านามสกุลไม่ได้เป็นผู้ใช้อาวุธปืนจี้ชิงกระเป๋าถือของผู้เสียหายที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์รอรับนายสมชายเพื่อหลบหนี พยานจึงติดตามจับจำเลยที่ 1 ได้ พยานแจ้งข้อหาแก่จำเลยที่ 1 ว่าเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ แต่นายตระกูลที่รู้เห็นดังกล่าวมิได้มาเบิกความ คงมีแต่บันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนายตระกูลตามเอกสารหมายเลข 16 ซึ่งร้อยตำรวจตรีณรงค์ ลักษณะวิมล เป็นผู้สอบสวนไว้ บันทึกคำให้การดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่าซึ่งโดยลำพังไม่อาจรับฟังชี้ลงไปได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำความผิด แต่อาจรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ ทั้งนี้ได้ความต่อมาจากคำเบิกความของพันตำรวจตรีวัชรศิริ ราชรักษ์ พนักงานสอบสวนว่า เมื่อจำเลยที่ 2 ถูกจับและพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ ซึ่งคำให้การดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนโดยให้การในวันรุ่งขึ้นจากวันที่ถูกจับ ทั้งได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกสุริยาว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นจำเลยที่ 2 พบเงินสดอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 จำนวน 30,000 บาทเศษ ซึ่งจำเลยที่ 2 ให้การรับว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการชิงทรัพย์ กับนำเจ้าพนักงานตำรวจไปชี้จุดที่

จำเลยที่ 2 นำทรัพย์สินบางส่วนที่ได้มาจากการชิงทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสองไปฝังไว้ดังภาพถ่ายแผ่นที่ 1 ในบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเอกสารหมายเลข 19 ซึ่งพบถุงใส่ทองขนาดเล็กสมุดคู่มือเงินฝากธนาคาร กระเป๋าทัดตัวขนาดเล็ก และทรัพย์สินอื่นของผู้เสียหายทั้งสองอีก ที่จำเลยที่ 2 เบิกความว่าเจ้าพนักงานตำรวจทำร้ายจำเลยที่ 2 จนทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงยอมลงชื่อในเอกสารซึ่งไม่ได้กรอกข้อความนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เพราะข้อความในเอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดระบุถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นขั้นตอน ซึ่งพนักงานสอบสวนไม่อาจที่จะเขียนขึ้นเองได้เมื่อฟังคำให้การชั้นสอบสวนของนายตระกูลประกอบกับคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 และบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพพร้อมภาพถ่ายแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์สอดคล้องต้องกันรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 2 กระทำผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษา

ส่วนจำเลยที่ 1 นั้น นอกจากคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนแล้ว คงมีเพียงคำให้การของจำเลยที่ 2 ที่ขัดทอว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดซึ่งเป็นคำขัดทอระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน จึงยังไม่อาจรับฟังว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาได้ และการนำชี้สถานที่นำทรัพย์สินที่ได้จากการชิงทรัพย์ไปขายในที่ต่าง ๆ นั้นมีเพียงจำเลยที่ 2 เท่านั้นเป็นผู้นำชี้รวมทั้งการติดตามไปเอาทรัพย์สินที่ฝังซ่อนไว้และที่นำไปไว้ที่บ้านนางบุปผาหรือหญิง ฤกษ์เมือง ภรรยาของจำเลยที่ 1 คงมีเฉพาะการนำยึดเงินสดจำนวน 40,000 บาทเศษ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำสุราษฎร์ เท่านั้น ที่จำเลยที่ 1 นำชี้ ซึ่งเพียงพยานหลักฐานดังกล่าวยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้ฟังลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่อในชั้นพิจารณาจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธและพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักและเหตุผลเชื่อมโยงกัน จึงไม่อาจชี้ชัดว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษา

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานรับของโจรหรือไม่ เห็นว่า แม้พยานหลักฐานของโจทก์จะฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดฐานรับของโจร แต่ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อให้จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ด้วยการใช้จี้จี้วาน มิได้ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญ กรณีย่อมไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานรับของโจรได้ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 192 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต้องพิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ในข้อหาความผิดดังกล่าวไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 ต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานรับของโจรนั้น ศาลฎีกายังไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยที่ 2 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 19,400 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายทั้งสอง และให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

(สมมาตร พรหมานุกูล-วิชิน สุขนทีธรรม-อมร วีรวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ